



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
I. Marco constitucional español y Unión Europea

**Tema 4. La Constitución Española de 1978 (IV). La
Administración pública: Principios constitucionales. La
Administración General del Estado. Sus órganos centrales.**

AUTOR: Francisco Javier Bravo Fernández
REVISOR: Ángel Sánchez Acedo

Creación: Noviembre 2020
Actualización:

ÍNDICE

1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	2
1.1 DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2
1.1.1 VISIÓN OBJETIVA.....	2
1.1.2 VISIÓN SUBJETIVA.....	2
1.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN.....	3
1.2.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ORGANIZACIÓN.....	3
1.2.1.1 JERARQUÍA	3
1.2.1.2 DESCENTRALIZACIÓN.....	4
1.2.1.3 DESCONCENTRACIÓN	4
1.2.1.4 COORDINACIÓN	5
1.2.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ACTUACIÓN.....	6
1.2.2.1 SERVICIO AL INTERÉS GENERAL.....	6
1.2.2.2 SOMETIMIENTO A LA LEY Y AL DERECHO (PRINCIPIO DE LEGALIDAD)	6
1.2.2.3 OBJETIVIDAD	7
1.2.2.4 EFICACIA	7
1.2.3 PRINCIPIOS EN LA LEY 40/2015.....	7
2 LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	9
2.1 LOS ÓRGANOS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ..	9
2.1.1 LOS MINISTERIOS.	10
2.1.1.1 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS MINISTERIOS.....	11
2.1.1.2 CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	11
2.1.1.3 ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE LOS ÓRGANOS MINISTERIALES.	11
2.1.2 LOS MINISTROS.	11
2.1.3 LOS SECRETARIOS DE ESTADO.....	13
2.1.4 LOS SUBSECRETARIOS.	14
2.1.5 LOS SECRETARIOS GENERALES.	15
2.1.6 LOS SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS.....	15
2.1.7 LOS DIRECTORES GENERALES.....	16
2.1.8 LOS SUBDIRECTORES GENERALES.	16
2.1.9 LOS SERVICIOS COMUNES.	16
2.1.10 LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	17
3. RESUMEN ESQUEMÁTICO	18
4. TEST.....	21
4.1 PREGUNTAS DE TEST	21
4.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	23
5. BIBLIOGRAFÍA.....	24
5.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	24
5.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	24

1 La Administración Pública

En este capítulo se aborda el concepto de Administración Pública en España. En primer lugar, se tomarán en consideración las distintas visiones para definir lo que es Administración Pública.

Posteriormente, se enumeran de los principios informadores y de actuación de la Administración Pública recogidos en la Constitución Española de 1978, ampliando el enfoque con los recogidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Por último, desde el punto de vista subjetivo, se describe la organización de la Administración General del Estado, recogida en la antes mencionada Ley 40/2015 así como, en algunos aspectos, en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

1.1 Definición de Administración Pública

En la doctrina se han defendido históricamente dos posturas diferenciadas sobre cómo definir a la Administración Pública; desde una perspectiva subjetiva y desde una perspectiva objetiva.

1.1.1 Visión objetiva

Por una parte, hay quien considera Administración la acción de administrar. Diversos autores definen a la Administración a través de un **criterio objetivo o funcional**. En esta visión se pretende fijar esta acción, la de administrar, entre uno de los poderes clásicos, el ejecutivo, el legislativo o el judicial. Intenta, por tanto, definir a la administración delimitando sus funciones entre todas las del Estado.

Los defensores del criterio objetivo se dividen en dos grandes grupos: Por un lado, los que identifican a la Administración pública como una de las tres funciones del Estado, la función ejecutiva. Por otro, los que creen que hay una cuarta función, la función administrativa, que se suma a las tres clásicas, a saber, ejecutiva, legislativa y judicial.

El criterio objetivo en la actualidad es minoritario. Sus detractores afirman que la actividad administrativa puede tener naturaleza ejecutiva, legislativa o judicial según el caso.

1.1.2 Visión subjetiva

Otros, observan la Administración como una organización. Los defensores de estos postulados definen a la Administración a través de un **criterio subjetivo u orgánico**. Éstos, no intentan enmarcar en uno de los tres poderes del Estado la actividad administrativa, sino que existe una organización administrativa repartida entre todos ellos.

Dentro de este criterio, uno de sus defensores, García de Enterría, destaca que, para conceptuar la administración, no se debe encontrar su acomodo dentro de la división de poderes, sino tanto en cuanto la Administración es persona jurídica, que representa y actúa por el Estado en sus relaciones con los ciudadanos, y que dichas relaciones se rigen por el derecho administrativo.

Hoy en día, la visión subjetiva es la preferida mayoritariamente para definir a la Administración.

1.2 Principios constitucionales de la Administración

En la Constitución Española de 1978 no existe una definición explícita de Administración. Ahora bien, su articulado menciona varios preceptos que le son de aplicación.

El artículo 103 de la CE declara que:

1. La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

En primer lugar, se fija el fin último de la Administración pública, el servicio al interés general, bajo los principios de objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y el sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

En segundo lugar, si bien es cierto que no existe una definición exacta de Administración, los padres de la Constitución, siguiendo el criterio objetivo, en el artículo 103.2 de la CE, afirman que sus órganos son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley. La Administración Pública española es, por tanto, una organización, un conjunto de órganos. Esta organización se subordina al Gobierno, al servicio del interés general.

Por último, tras enunciar a los órganos de la Administración, se fijan en los componentes de estos órganos, los funcionarios públicos.

Los principios recogidos en el artículo 103.1 de la CE se han desarrollado en la Ley 40/2015. Para su análisis, se pueden dividir en principios de actuación y principios de organización.

1.2.1 Principios Constitucionales de Organización.

Las Administraciones Públicas son un conjunto de grandes organizaciones, y como tales tienen atribuida la potestad organizativa, esto es, un conjunto de facultades que permiten a cada Administración configurar su estructura, es decir, autoorganizarse bajo los principios constitucionales y preceptos legales.

El artículo 103 de la CE anuncia los principios de organización, a saber, la jerarquía, la descentralización, la desconcentración y la coordinación.

1.2.1.1 Jerarquía

La organización administrativa se estructura de manera jerárquica con una multiplicidad de órganos, de ellos los de nivel superior que hacen primar su voluntad sobre los de inferior. Este principio es plenamente efectivo bajo dos premisas: por un lado, la existencia de una pluralidad de órganos competentes ante una actuación y que guardan diferente nivel en la estructura, y por otro, la prevalencia del órgano con grado superior sobre los inferiores para dirigir y sustituir la voluntad de éstos en aras de alcanzar la necesaria unidad administrativa para alcanzar sus fines.

El Derecho español atribuye, para el efectivo ejercicio de la jerarquía, las siguientes funciones:

- La posibilidad de dirigir, impulsar y fiscalizar a los inferiores

- Dictar órdenes y fijar criterios a los subordinados mediante, entre otros, circulares e instrucciones
- Potestad disciplinaria sobre los subordinados
- Potestad de nombramiento de los inferiores
- Resolución de conflictos entre inferiores
- Posibilidad de delegar en órganos inferiores, también la de avocar o resolver por ellos.
- Posibilidad de revisión o anulación de actos de los inferiores, como en los casos del recurso de alzada.

1.2.1.2 Descentralización

La descentralización administrativa es el traspaso de funciones o competencias desde una organización a otra, cada una de ellas dotada de su correspondiente personalidad jurídica.

Se distinguen tipos de descentralización. La descentralización territorial y la descentralización funcional.

La **descentralización territorial** alude a la transferencia de competencias entre la Administración del Estado, las Administraciones Autonómicas y los Entes Locales. En éstas, el ente territorial que adquiere funciones tiene reconocido un ámbito de competencias propio y goza de personalidad jurídica propia. Además, los titulares de los órganos de gobierno del ente territorial superior y el ente territorial inferior son distintos.

Por otro lado, la **descentralización funcional**, también llamada institucional, pretende incrementar las cotas de autonomía de los órganos receptores respecto del órgano matriz. En este caso, la transferencia de competencias se realiza por razón de la materia, desde la Administración a un órgano dependiente de ésta, pero con personalidad jurídica propia, como los Organismos Públicos. El artículo 54 de la Ley 40/2015 afirma que la Administración General del Estado actúa de acuerdo con los principios de descentralización funcional. El título II de la Ley 40/2015 enumera, define y articula al Sector Público Institucional, las formas en que las Administraciones crean y controlan distintas entidades (tema 6).

El fenómeno de la descentralización funcional se generalizó en los años 70 con la llegada de las corrientes que propugnaban la aplicación de criterios de gestión del sector privado en la Administración Pública. La llamada función gerencial en las Administraciones públicas, para la aplicación entre otros, de principios de autonomía, gestión de recursos humanos y gestión por objetivos, promovió la proliferación de entidades autónomas que pudieran aplicar estos principios. Algunos han criticado este fenómeno, ya que descentralización funcional en la Administración afecta, al régimen jurídico aplicable al sector público. Las entidades del sector público institucional, en mayor o menor medida, evitan aplicar la normativa reguladora de las administraciones públicas. Este fenómeno se ha denominado la **huida del derecho administrativo**.

1.2.1.3 Desconcentración

Se entiende por desconcentración administrativa al proceso de transferir la titularidad y el ejercicio de competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente (la misma persona jurídica), con carácter permanente. Nótese la diferencia entre desconcentración, que transfiere la titularidad de la competencia, y delegación, que no transfiere en ningún caso la titularidad.

También se distingue entre desconcentración funcional y desconcentración territorial. En la desconcentración funcional, el traspaso de competencias se realiza de un órgano a otro por función de la materia. En la desconcentración territorial el traspaso se da desde un órgano hacia otro cuyas atribuciones están limitadas a un área geográfica inferior.

La Ley 40/2015 menciona la desconcentración en las Administraciones. El artículo 3.1 recoge este principio para el conjunto de Administraciones Públicas, mientras que el artículo 54, para la Administración General del Estado, menciona a la desconcentración territorial y a la desconcentración funcional.

1.2.1.4 Coordinación

La existencia de una pluralidad de Administraciones exige la acción coordinada de ellas, para evitar duplicidades y/o contradicciones en una misma materia. De darse estos riesgos, se pueden producir incrementos de costes materiales como de esfuerzo.

La coordinación pretende lograr la unidad de actuación administrativa entre Administraciones diferentes o entre órganos pertenecientes a ámbitos distintos de una misma Administración, no relacionados por el principio de jerarquía.

Se distinguen:

- La **coordinación entre órganos administrativos**, estableciendo técnicas de coordinación entre órganos de una misma Administración y, en su caso, con los de otra organización administrativa mediante técnicas orgánicas y funcionales.
- La **coordinación entre distintas Administraciones públicas**.

La Ley 40/2015, en su artículo 3.1 define los principios de coordinación, colaboración y cooperación, todas ellas técnicas en las relaciones interadministrativas. Asimismo, la figura de los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, instaurada en el artículo 154 de la Constitución Española, entre sus funciones la misión de coordinar de actuación de la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad.

El título II de la Ley 40/2015, regula las relaciones interadministrativas. El artículo 140 indica que “las Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo” el principio de [...] “coordinación, en virtud del cual una Administración Pública, y singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”.

El capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015 regula los convenios interadministrativos. una herramienta jurídica de colaboración entre las Administraciones. Éstos son los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Quedan excluidos los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intenciones de contenido general, y, en cualquier caso, si no suponen la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Además, los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. Los hay de los siguientes tipos:

- Convenios interadministrativos. Firmados entre dos o más Administraciones Públicas.
- Convenios intradministrativos. Firmados entre organismos de la misma Administración.
- Convenios firmados entre una Administración Pública y un sujeto de derecho privado.
- Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, entre Administraciones Públicas de un sujeto de Derecho internacional.

Todos los convenios en que participe la Administración General del Estado deben recogerse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

El tema 13 aborda en mayor profundidad los aspectos relativos a los convenios administrativos.

Asimismo, se instauran, a través del artículo 154 de la misma Ley, las Comisiones Territoriales de Coordinación. Cuando la proximidad territorial o concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse Comisiones Territoriales de Coordinación, de composición multilateral, entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. Podrán estar formadas por representantes de la Administración General del Estado y las Entidades Locales, de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales o de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

(Para ampliar los principios y herramientas de relaciones interadministrativas, consulta el Título II de la Ley 40/2015.)

1.2.2 Principios Constitucionales de Actuación.

La actividad de la Administración Pública ya sea jurídica, material o técnica, ha de sujetarse a una serie de principios inspiradores, que tendrán mayor o menos protagonismo según el tipo de acción. Entre los recogidos en la Constitución, se encuentran el servicio al interés general, el sometimiento a la ley y al derecho, la objetividad, la eficacia, la eficiencia y la participación de los ciudadanos.

1.2.2.1 Servicio al interés general

El artículo 103.1 de la CE se inicia diciendo que la Administración pública sirve al interés general. Este principio es el que justifica la existencia de la Administración misma, la prestación de servicios al ciudadano.

El interés general es un concepto jurídico indeterminado, que antepone los intereses de la colectividad, el “interés público” a los de la individualidad y a los del propio Estado, la “razón de Estado”.

1.2.2.2 Sometimiento a la Ley y al Derecho (Principio de legalidad)

La CE pone de manifiesto aseverando el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho de la Administración Pública. Se entiende que éste ha de ser entendido como sometimiento al Ordenamiento jurídico, ya sea normativa de procedencia parlamentaria como administrativa, no reducida a las normas con rango formal de Ley.

El artículo 103.1 adapta para la Administración el principio de Legalidad del artículo 9, que afirma “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

La Administración goza de libertad positiva que, explicado en términos coloquiales, solo puede hacer lo que la ley le habilite. En comparación, el derecho general lo que hace es indicar lo que los ciudadanos no pueden hacer.

El principio de legalidad se caracteriza por los siguientes rasgos:

- La imprescindible sumisión de la actuación administrativa a las disposiciones generales, ya sean generales o reglamentarias.
- Las competencias y formas de actuación administrativa precisan una norma atributiva concreta, impidiendo auto atribuciones por vía de hecho de una competencia o atribución de hecho amparándose en la no existencia de la norma clara.
- Este principio, es origen de derechos y obligaciones de los ciudadanos y para las Administraciones Públicas, más allá de ser un mero principio informador.
- Asimismo, la potestad reglamentaria de la Administración y las actuaciones administrativas están sometidas al control jurisdiccional previsto en el artículo 106 de la CE.

1.2.2.3 Objetividad

La objetividad como principio informador de actuación, debe ser entendida en su acepción de imparcialidad y neutralidad. En la CE se observa como el primer principio del 103.1, “la administración sirve con objetividad”; asimismo, se conecta con el principio de interdicción de la arbitrariedad reconocida en el artículo 9.3 de la CE.

La Ley 40/2015 articula dos herramientas del derecho administrativo para la efectiva aplicación de este principio, la abstención y la recusación.

1.2.2.4 Eficacia

La **eficacia**, consistente en la consecución de fines de interés general, actúa como principio esencial en para la actuación administrativa, buscando la calidad de los servicios y la buena gestión económica. Busca, mediante su inspiración, que la Administración Pública cumpla los objetivos fijados en los servicios prestados a los ciudadanos. Además del mero cumplimiento, debe perseguir unos índices los máximos índices de calidad.

Relacionado con la eficacia, y como complemento a la eficacia, el desarrollo normativo prescribe para la Administración Pública en principio de eficiencia, que busca optimizar el uso de los recursos materiales y humanos para la consecución de los fines planteados y la mejora de la calidad de los servicios, condicionando la toma de decisiones para obtener mayores logros a menores costos.

En resumen, la eficacia es conseguir los objetivos buscando la calidad, y la eficiencia es lo primero, pero aplicando el principio de economía.

1.2.3 Principios en la Ley 40/2015.

La Ley 40/2015 regula el Régimen Jurídico del Sector Públicas. Su artículo 3 presenta los principios generales aplicable a todas las Administraciones Públicas españolas. El primer apartado de este artículo transcribe al pie de la letra el artículo 103.1 de la Constitución Española, para inmediatamente después enumerar los siguientes principios de actuación y relación:

- a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
- b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
- d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
- e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
- f) Responsabilidad por la gestión pública.
- g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
- h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
- k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas

Con relación a la forma prioritaria de relacionarse, el artículo 3.2 afirma que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes **a través de medios electrónicos**, que aseguren la **interoperabilidad** y **seguridad** de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la **protección de los datos de carácter personal**, y facilitarán preferentemente la **prestación conjunta de servicios** a los interesados.

Asimismo, para el ejercicio de la **potestad sancionadora** otorgada a la Administración Pública, la Ley 40/2015 articula una serie de principios para su ejercicio, a saber:

- a) **Principio de legalidad.** Las Administraciones Públicas la ejercerán cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, un procedimiento establecido para su ejercicio, y de acuerdo con esa ley y la Ley 39/2015. Será ejercida por los órganos que la tengan expresamente atribuida por Ley o reglamento.
- b) **Irretroactividad.** Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Ahora bien, las nuevas disposiciones sancionadoras favorables al presunto infractor que entren en vigor con posterioridad al hecho que constituyera la infracción serán de aplicación.
- c) **Principio de tipicidad:** Las infracciones administrativas se clasifican por Ley en leves, graves y muy graves. Solo por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones. La graduación que determine la gravedad de la sanción se podrá “afinar” en disposiciones reglamentarias.
- d) **Responsabilidad.** Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídicas y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Al infractor, además de la sanción, se le podrá exigir reponer la situación alterada a su estado originario, así como una indemnización por daños y perjuicios. Cuando la responsabilidad corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan.
- e) **Principio de proporcionalidad.** Las sanciones administrativas, en ningún caso podrán implicar la privación de libertad. Las sanciones pecuniarias deberán prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Para determinar normativamente e imponer sanciones, se deberán observar la idoneidad y necesidad de la sanción y su adecuación a la gravedad del hecho. En todo caso, tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 - a. Grado de culpabilidad o existencia de intencionalidad
 - b. Continuidad o persistencia en la conducta infractora
 - c. Naturaleza de los perjuicios causados
 - d. Reincidencia, en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza
- f) **Prescripción.** Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si no se fijan plazos de prescripción, las infracciones y sanciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años. Las infracciones leves prescriben a los seis meses y las sanciones leves al año.
- g) **Concurrencia de sanciones.** No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

2 La Administración General del Estado

La Administración Pública en España se divide, según indica el artículo 2 de la Ley 40/2015, que define su ámbito subjetivo de aplicación, en:

- La Administración General del Estado
- Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- Las Entidades que integran la Administración Local.
- El sector público institucional.

La Ley 40/2015 dedica su Título I a la Administración General del Estado. Según el artículo 55, se organiza respondiendo a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

En su organización, a la cabeza, según establece el art 3.3 de la Ley 40/2015, está el Gobierno. Indicando que “bajo la dirección del Gobierno de la Nación [...], la actuación de la Administración pública [...] se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Asimismo, el art. 3.4 establece que la Administración General del Estado actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

2.1 Los órganos centrales de la Administración General del Estado

La organización de la Administración General del Estado se clasifica en:

- La Organización central, que integra los Ministerios y servicios comunes
- La Organización Territorial
- La Administración General del Gobierno en el Exterior

Este apartado del tema se centra en describir la organización Central, que se divide en órganos superiores y órganos directivos. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.

Los órganos superiores son:

- Los Ministros
- Los Secretarios de Estado

Los órganos directivos son:

- Los Subsecretarios y Secretarios generales
- Los Secretarios generales Técnicos y Directores generales
- Los Subdirectores generales.

En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.

En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes ante Organizaciones internacionales.

Los órganos superiores y directivos tienen la condición de alto cargo, a excepción de los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en la Ley 40/2015, y que a continuación se enumera para cada tipo de órgano, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones la responsabilidad profesional, personal y directiva por la gestión desarrollada, así como la sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.

En relación con la estructura jerárquica, todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

En los Organismos públicos, sus estatutos determinan sus respectivos órganos directivos.

2.1.1 Los Ministerios.

Los Ministros son los titulares del Departamento ministerial. Según el art. 57 de la Ley 40/2015, la Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

La organización en Departamentos Ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u Organismo públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.

La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencias respectivo de los Ministerio y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Actualmente, la configuración de Ministerios y Secretarías de Estado se establecen en el Real Decreto 2/2020, de 13 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. El artículo 1 del Real Decreto estructura la Administración General del Estado en los siguientes Departamentos ministeriales:

- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
- Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Defensa.
- Ministerio de Hacienda.
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Ministerio de Cultura y Deporte.
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- Ministerio de Sanidad.
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- Ministerio de Ciencia e Innovación.
- Ministerio de Igualdad.
- Ministerio de Consumo.
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- Ministerio de Universidades.

2.1.1.1 Organización interna de los Ministerios

En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.

Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos.

Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionales homogéneas. Se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.

2.1.1.2 Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas.

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, la Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores, se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública.

Los organismos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Política Territorial y Función Pública.

Para crear cualquier órgano administrativo se exige, al menos:

- La determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- La delimitación de sus funciones y competencias.
- La dotación e los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

No podrán crearse órganos que supongan duplicar otros ya existentes, si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos.

Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

2.1.1.3 Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.

Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general.

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general.

2.1.2 Los Ministros.

Los Ministros son **nombrados** por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Tienen un régimen de incompatibilidad análogo al del presidente del Gobierno.

Como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones:

- a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
- b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.
- c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.
- e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquél las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo.
- g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro.
- h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.
- i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.
- j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.
- k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.
- l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste.
- m) Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento.
- n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre.
- ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.
- o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras.
- p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.
- q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.
- r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último.
- s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

- t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

La **suplencia** de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.

Sobre el régimen de **incompatibilidades**, los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Los Ministros pueden **delegar competencias** a favor de los Secretarios de Estado dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del Ministerio.

2.1.3 Los Secretarios de Estado.

Los Secretarios de Estado, órganos superiores directamente responsables de un sector de actividad, y directamente dependientes del Presidente del Gobierno o un Ministro.

Son **nombrados** por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo departamento pertenezca, y están sujetos al mismo régimen de incompatibilidades que los altos cargos de la Administración General del Estado.

Respecto de sus **funciones**, son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de esto en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.

Dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado, para lo que les corresponde:

- a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.
- b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.
- c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
- d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.
- e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada, según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.
- g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva.
- h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.

- i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
- j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
- k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

Según estipula la Ley del Gobierno, la **suplencia** se establece según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio.

2.1.4 Los Subsecretarios.

Los Subsecretarios son **nombrados** y **cesados** por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

El **nombramiento** habrá de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes al Subgrupo A1, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Respecto de sus **funciones**, ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes:

- a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.
- b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos.
- c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.
- e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.
- f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
- g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio.

En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.

A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.

- h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.

- i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
- j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.
- k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento.
- l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento.
- m) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.
- n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.
- ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio.
- o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial.
- p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.
- q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.

2.1.5 Los Secretarios Generales.

Los Secretarios Generales, con categoría de Subsecretario, son **nombrados** y **cesados** por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos serán entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño del puesto de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015.

Respecto de sus **funciones**, cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que les correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Asimismo, ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes (tal como los Secretarios de Estado), así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio.

2.1.6 Los Secretarios Generales Técnicos.

Los Secretarios generales técnicos, con rango de Directores generales, son **nombrados** y **cesados** por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes al Subgrupo A1, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015.

Respecto de sus **funciones**, tienen atribuidas sobre sus órganos subordinados aquellas inherentes al cargo de Director general.

2.1.7 Los Directores Generales.

Los Directores Generales son **nombrados** y **cesados** por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.

Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes al Subgrupo A1, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015.

Respecto de sus **funciones**, los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio. A tal efecto les corresponde:

- a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.
- b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas.
- c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo.
- d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.
- e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

2.1.8 Los Subdirectores Generales.

Los Subdirectores Generales son **nombrados**, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. Son **cesados** por la misma autoridad.

El nombramiento deberá efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el Estatuto Básico del Empleado Público.

Sobre sus **funciones**, son responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.

2.1.9 Los Servicios comunes.

Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados.

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, **sistemas de información y comunicación**, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios

materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.

Funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencias sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.

Podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes que podrá realizarse, o bien mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de este, que prestará algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios; o mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un organismo autónomo vinculado de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio.

El personal que preste el servicio común tendrá la dependencia funcional y orgánica según establezca el Real Decreto que determine la gestión compartida de algunos servicios comunes.

2.1.10 Las unidades administrativas.

Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.

Éstas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprueban de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano.

Las unidades administrativas podrán tener la consideración de órgano administrativo en caso de que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Cada Administración Pública delimita, en su ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.

3. RESUMEN ESQUEMÁTICO

1) Regulación Leyes 39/2015 y 40/2015, y Ley 50/1997

2) Definición Administración Pública

- a) Objetiva
 - i) Por funciones
 - ii) Búsqueda encaje en una de las tres funciones clásicas, o una cuarta, la administrativa
 - iii) Hoy en día en menos aceptado
- b) Subjetiva
 - i) Por organización
 - ii) Encaja como organización en las tres funciones clásicas
 - iii) Criterio mayoritario en la actualidad

3) Principios constitucionales de la Administración

- a) Artículo 103 CE
- b) Principios constitucionales de organización
 - i) Jerarquía
 - ii) Descentralización. Territorial y funcional
 - iii) Desconcentración. Territorial y funcional
 - (1) Huida del derecho administrativo
 - iv) Coordinación
- c) Principios constitucionales de actuación
 - i) Servicio al interés general
 - ii) Sometimiento a la Ley y al Derecho. Principio de legalidad.
 - iii) Objetividad
 - iv) Eficacia (vs eficiencia)
- d) Principios de las AAPP en la Ley 40/2015
 - i) Principios generales
 - ii) Principios de la potestad sancionadora

4) La Administración General del Estado

- a) Parte de las AAPP, junto a las CCAA y las EELL
- b) Desconcentración de la AGE
 - i) División funcional en Departamentos ministeriales
 - ii) Gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas
 - iii) Descentralización funcional en la AGE en el Sector público institucional estatal
- c) Dirección superior del Gobierno
- d) Personalidad jurídica única
- e) Organización
 - i) Órganos
 - (1) Superiores
 - (a) Ministros
 - (b) Secretarios de Estado
 - (2) Directivos
 - (a) Subsecretarios de Estado
 - (b) Directores generales
 - (c) Subdirectores generales

- ii) Alto cargo: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado y Directores generales

f) Ministerios

- i) La AGE se organiza en Presidencia del Gobierno y Ministerios
 - (1) Determinación número, denominación y atribuciones en Real Decreto
 - (2) Actualmente RD 2/2020, de 13 de enero
- ii) Organización interna
 - (1) Subsecretario y secretario general técnico, obligatorios
 - (2) Pueden existir Secretarios de Estado y Secretarios generales
 - (3) Direcciones generales adscritas a cualquiera de los anteriores
 - (4) Subdirecciones generales adscritas a un órgano superior, cualquiera de los anteriores
- iii) Creación, modificación y supresión
 - (1) Por Real Decreto de Consejo de Ministros: Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales
 - (2) Por Orden del Ministro respectivo: Resto de organismos
 - (3) Por cambios en la RPT: unidades sin consideración de órganos
- iv) Orden jerárquico: Ministro -> Secretario de Estado-> Subsecretario/Secretario General-> Director General/Secretario General Técnico -> Subdirector general

g) Ministros

- i) Titulares Departamento ministerial
- ii) Nombramiento. Por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno (Real Decreto del PG)
- iii) Funciones.
- iv) Suplencia
- v) Régimen de incompatibilidades
- vi) Delegación de competencias

h) Secretarios de Estado

- i) Responsables de un sector de actividad. Dirigen Secretaría de Estado
- ii) Nombramiento y cese. RD de Consejo de Ministros a propuesta de PG o miembro del Gobierno.
- iii) Funciones
- iv) Suplencia por orden de precedencia en RD estructura ministerial

i) Subsecretarios

- i) Funciones
 - (1) Ostenta representación ordinaria del Ministerio
 - (2) Dirigen servicios comunes del Ministerio
 - (3) Las recogidas en la Ley 40/2015.
- ii) Nombramiento.
 - (1) RD del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio
 - (2) Entre funcionarios A1 de las AAPP

j) Secretarios Generales

- i) Rango Subsecretarios
- ii) Funciones
 - (1) Determinadas por RD estructura Ministerio, sobre un sector de actividad
- iii) Nombramiento. RD del Consejo de Ministros a propuesta del Titular o PG.

k) Secretarios Generales Técnicos

- i) Rango Director General
- ii) Funciones: las inherentes al cargo de Director general
- iii) Nombramiento.
 - (1) RD del Consejo de Ministros a propuesta titular ministerio

(2) Entre funcionarios A1 de AAPP

l) Directores generales

i) Funciones

(1) Titulares órgano directivo para gestión de una o varias áreas funcionales

(2) Las de la Ley 40/2015

ii) Nombramiento

(1) RD del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Departamento o del PG

(2) Entre funcionarios de carrera A1 de las AAPP

(3) Excepcionalmente, según RD estructura, pueden no ser funcionarios

m) Subdirectores generales

i) Responsables inmediatos de la ejecución de proyectos, objetivos o actividades asignados

ii) Nombramiento

(1) Por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan

(2) Entre funcionarios A1

(a) del Estado,

(b) De otras AAPP, solo cuando lo prevean las normas de aplicación

n) Servicios comunes

i) Asesoramiento, apoyo técnico, gestión directa de diversos servicios que se prestan a varios organismos de un Ministerio

ii) Autorregulados en Ministerio

iii) En caso de gestión compartida por varios Ministerios, por dos vías

(1) Coordina Ministerio de Hacienda u organismo autónomo vinculado o dependiente

(2) Coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio

iv) Personal que preste servicio común, dependencia funcional y orgánica según RD de gestión compartida

o) Unidades Administrativas

i) Elementos organizativos básicos.

ii) Plantilla vinculada

(1) Funcionalmente por razón de cometidos

(2) Orgánicamente por una jefatura común

iii) Se crean y disuelven a través de modificaciones de la RPT

iv) Qué unidades administrativas son consideradas órganos administrativos.

4. TEST

4.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Según el artículo 103.1 de la Constitución Española afirma que la Administración Pública...
 - a) Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - b) Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - c) Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, colaboración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
 - d) Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- 2) La gestión de asuntos en materia de Seguridad Ciudadana de los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas es un ejemplo de...
 - a) Descentralización funcional
 - b) Descentralización territorial
 - c) Desconcentración funcional
 - d) Desconcentración territorial
- 3) Conforme el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración General del Estado comprende...
 - a) La Organización Central, que integra los Ministerios y también los llamados servicios comunes
 - b) La Organización Territorial
 - c) La Administración General del Estado en el Exterior
 - d) Todas las anteriores
- 4) ¿Cuál de los siguientes es un órgano superior de la Administración Central del Estado?
 - a) Un Subsecretario
 - b) Un Secretario de Estado
 - c) Un Secretario General
 - d) Las alternativas b) y c) son correctas
- 5) Inmediatamente por debajo de los órganos superiores encontramos los órganos...
 - a) Administrativos
 - b) Inferiores
 - c) Directivos
 - d) Territoriales
- 6) No goza de la condición de alto cargo, según la Ley 3/2015
 - a) Subdirectores generales
 - b) Embajadores
 - c) Secretarios Generales Técnicos
 - d) Ninguno de los anteriores

- 7) Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por...
- a) Las relaciones de puestos de trabajo
 - b) Orden del Ministro
 - c) Acuerdo del Consejo de Ministros
 - d) Cualquiera de las anteriores
- 8) Los Secretarios Generales Técnicos tienen rango de...
- a) Ministro
 - b) Subdirector general
 - c) Director general
 - d) Subsecretario
- 9) Son directamente responsables de la ejecución de la acción de del Gobierno en un sector de actividad específica...
- a) Secretarios generales
 - b) Directores generales
 - c) Subsecretarios
 - d) Secretarios de Estado
- 10) No es función de un Ministro como titular del Departamento
- a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento
 - b) Concurrir a la formación de la voluntad del Gobierno en las Sesiones del Consejo de Ministros
 - c) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro
 - d) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros ministerios.

4.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	d
3	d
4	b
5	c
6	a
7	b
8	c
9	d
10	b

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. [Constitución Española de 1978.](#)
2. [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#)
3. [Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno](#)
4. [Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado](#)
5. [Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales](#)
6. El Concepto de Administración Pública en la doctrina y el derecho positivo españoles. R. Entrena Cuesta. Universidad de La Laguna.
7. [Principios de la Administración Pública de España.](#) Wikipedia

5.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

8. [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#)
9. [Real Decreto, 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales](#)
10. [Real Decreto 20/2020, de 14 de enero, por el que se crean Subsecretarías de los departamentos ministeriales](#)
11. La “Huida del derecho administrativo” como facto criminógeno. J.J: González López. Universidad de Burgos